

令和 8 年度

宅地建物取引士講座

応用答練

宅建業法 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、70分です。

(注意事項)

1 問題

問題は、1 ページから16ページまでの30問です。

試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。

乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。

正解は、各問題とも一つだけです。

二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和 8 年 4 月 1 日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 成績表（マークシート添削対象の方）

マークシートの第 1 問から第30問までに解答をマークしてください。

「B か HB の黒鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイド P 9～11 もご参照ください。

TAC

【問 1】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。
- イ 宅地建物取引業者（甲県知事免許）が、乙県内で一団の宅地の分譲を行うため売買契約を行う案内所を設置する場合でも、当該宅地建物取引業者は、あらかじめ国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
- ウ 個人である宅地建物取引業者（甲県知事免許）が、宅地建物取引業を廃業した場合、当該宅地建物取引業者は、その旨を2週間以内に甲県知事に届け出なければならない。
- エ 宅地建物取引業者が、不正の手段によって免許を取得したことを理由に、その免許を取り消された場合であっても、当該宅地建物取引業者であった者が、その免許を取り消される前に締結した宅地の売買契約に基づく債務の履行を行うことは、宅地建物取引業法第12条の無免許営業の禁止規定に違反しない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 2】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 Aが所有する都市計画法に規定する工業専用地域内の土地であって、現在は仮設の工業製品置き場として利用されている土地を、Aが区画割りをした上で駐車場として不特定多数の者に反復継続して売買する場合、Aは免許を必要としない。
- 2 Bが共有会員制のリゾートクラブ会員権（宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの）の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Bは免許を必要とする。
- 3 Cが、自ら所有する総戸数30戸のマンションをDに一括して貸借し、Dが不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、C及びDは免許を必要としない。
- 4 建設業を営むEが、自らが建物の建築工事を請け負うことを条件に、当該建物の敷地に供される土地の売買の媒介をEの多数の友人又は知人に反復継続して行う場合、Eは免許を必要とする。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 3】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者Aは、免許を受けた甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なくして宅地建物取引業を廃業した旨の届出をした。Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- 2 Bが刑法第234条（威力業務妨害）の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた場合、Bは、その刑の執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- 3 Cの政令で定める使用人が、1年前に刑法第247条（背任）の罪を犯したことにより拘禁刑に処せられた場合、Cは免許を受けることができないが、これが罰金の刑であれば、免許を受けることができる。
- 4 Dは、免許を申請する際、その添付書類に重要な事項について虚偽の記載をして提出した場合、免許を受けることができないだけでなく、100万円以下の罰金の刑に処せられることもある。

【問 4】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引士が成年被後見人となったときは、当該成年被後見人の成年後見人は、常にその旨を宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に届け出なければならない。
- 2 未成年者である宅地建物取引士が法定代理人から営業の許可を取り消され、宅地建物取引業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったときは、当該未成年者は、宅地建物取引士の登録を受けている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
- 3 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示することを要し、かかる提示義務に違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
- 4 宅地建物取引業の業務に従事する宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、当該証明書の提示に代えて事務所に設置している従業者名簿を閲覧させるか又は宅地建物取引士証を提示することができる。

【問 5】 Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）を受けている宅地建物取引士である場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、乙県内に所在する宅地建物取引業者の事務所に勤務することになった場合でも、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転の申請をすることができない。
- 2 Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、宅地建物取引士証の書換え交付の申請とあわせて、登録の移転を申請しなければならない。
- 3 Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新をするに際し、甲県知事の指定する講習を受講することができなかったことに特別の事情がある場合、当該有効期間満了後も宅地建物取引士の業務を行うことができる。
- 4 Aは、その勤務している宅地建物取引業者が事務所を増設し免許換えをしたことにより免許証番号に変更があった場合でも、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、変更の登録の申請をすることができない。

【問 6】 宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 登録を受けているAが死亡した場合、Aの相続人は、Aが死亡した日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- 2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Bが、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に登録の消除の申請をして登録が消除された場合、当該期間が満了した後は、当該消除の日から5年を経過していなくても、Bは、登録を受けることができる。
- 3 宅地建物取引士資格試験に合格したが、宅地建物の取引に関し3年以上の実務経験を有しないCは、原則として、登録を受けることができない。
- 4 16歳であるDは、法定代理人から宅地建物取引業に係る営業に関し許可を得ていなくても登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士になることはできない。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 7】 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが、乙県の区域内における事務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたときは、Aは、速やかに、乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。

イ Aは、勤務先の宅地建物取引業者を変更したときは、当該宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対して行わなければならない。

ウ Aは、本籍を変更したときは、当該宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対して行わなければならない。

エ Aは、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに再交付を受けた宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 8】 宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）は、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）を受けている宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として業務に従事させている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 A社は、Bの住所に変更が生じた場合でも、甲県知事に変更の届出をする必要はない。
- 2 A社は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士Cを、専任の宅地建物取引士として採用したときは、Cが登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 3 A社が役員を別の者に変更したときは、A社は変更の届出を、また、Bは変更の登録を申請しなければならない。
- 4 A社（本店の業務に従事する者が13人、うちBを含め専任の宅地建物取引士が3人）は、Bが退職した場合、30日以内に専任の宅地建物取引士を補充するなどの必要な措置を執らなければならない。

【問 9】 甲県に本店、乙県に支店を1か所設置して業務を行っている宅地建物取引業者Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、B及びCは、宅地建物取引業者ではないものとする。

ア Aと宅地建物取引業に関し取引をしたBは、その取引により生じた債権に関し、国土交通大臣の認証を受けて、営業保証金の還付を受けることができる。

イ Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、還付が行われた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

ウ Aは、30区画の宅地分譲を行う案内所を乙県内に設置し、当該案内所で買受けの申込み及び売買契約の締結を行うときは、業務開始の10日前までに一定事項を届け出る必要があるが、当該案内所については、営業保証金を追加して供託する必要はない。

エ Aの乙県の支店で宅地を購入したCが、Aとの当該取引により損害を被った場合、Cは、500万円を限度として、Aが供託した営業保証金から還付を受けることができる。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 10】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、事業の開始後新たに宅地の売買の代理を行う事務所を設置したときは、設置後2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 2 Aが宅地建物取引業の免許を受けた日から3月を経過しても甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、甲県知事はその届け出をすべき旨の催告をしなければならない。
- 3 Aが甲県内にある支店の1つを廃止することにより営業保証金を取り戻すときは、Aは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
- 4 Aが営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 11】 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
- 2 保証協会は、宅地建物取引業者がその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業者に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
- 3 保証協会は、弁済業務保証金を金銭のみで供託所に供託しなければならないが、国債証券その他一定の有価証券をもって供託することはできない。
- 4 研修は、保証協会が必ず実施しなければならない業務の一つであるが、この研修は、現に宅地建物取引業の業務に従事している者のほか、従事しようとする者に対しても行うことができる。

【問 12】 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、当該還付額の100分の6に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 2 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
- 3 宅地建物取引業者は、保証協会の社員になったことにより営業保証金を供託することを要しなくなった場合において、当該営業保証金の取戻しをしようとするときは、6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をしなければならない。
- 4 保証協会は、社員が社員となる前に、当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し、弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生じるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

【問 13】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方の厚意によって支払われる場合は、この限りではない。
- 2 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の建売住宅を分譲するにあたって、建築確認が下りた後でなければ売買契約を締結してはならないが、買主が宅地建物取引業者であり、建築確認の取得を条件として売買契約を締結するのであれば、この限りではない。
- 3 宅地建物取引業者が自ら売主として、建築工事完了後のマンションにつき、宅地建物取引業者ではない買主との間で売買契約を締結したときは、宅地建物取引業者は、原則として、手付金等の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならないが、受領しようとする手付金等の額が売買代金の10%以下でかつ1,000万円以下であるときは、この限りではない。
- 4 宅地建物取引業者の従業員は、正当な理由なくして宅地建物取引業の業務を補助したことにについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、宅地建物取引業者に勤務することを辞めた後は、この限りではない。

【問 14】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、各事業年度の末日をもって閉鎖し、原則として閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
- 2 宅地建物取引業者は、従業者名簿に従業者の氏名及び主たる職務内容等を記載しなければならないが、従業者の住所は記載する必要がない。
- 3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存すれば、その後直ちに廃棄することができる。
- 4 宅地建物取引業者は、業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、この業務に従事させる者には、非常勤の役員及び単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 15】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- ア 現在又は将来の環境、交通の利便について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をした場合、実際に契約の成立に至らなくても、罰則が適用されることがある。
- イ 宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する注文を受けた場合、注文者が取引態様の明示のある広告を見たため問合せをしないときでも、改めて取引態様の別を明らかにしなければならない。
- ウ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第65条の規定により業務の全部の停止を命じられている期間中、宅地又は建物の販売行為を行うことはできないが、販売に関する広告を行うことができる。
- エ 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされるマンションの建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合、自ら貸主として当該マンションを賃貸する旨の広告をすることができる。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 16】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら所有する一団の宅地の分譲を行う案内所を設置する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

- 1 Aは、案内所を設置することとしたが、その案内所で契約の申込みを受けず、契約の締結もしないので、標識を掲示しなかった。
- 2 Aは、案内所を設置して、そこで売買契約の申込みを受けることとしたが、専任の宅地建物取引士を1人しか置かなかった。
- 3 当該一団の宅地が甲県内に所在する場合、Aは、甲県内に案内所を設置して、そこで売買契約の申込みを受けることとしたので、案内所の届出を甲県知事にのみ行った。
- 4 Aは、案内所を設置して、そこで売買契約の申込みを受けることとしたが、案内所には報酬額の掲示をしなかった。

【問 17】 宅地建物取引業者Aが、Bの所有する既存の建物の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものをすべて含む組合せはどれか。

- ア 当該媒介契約が一般媒介契約（専任媒介契約でない媒介契約。以下この問において同じ。）である場合、AB間の合意により、媒介契約の有効期間を6か月とする旨の特約を締結したときは、当該媒介契約の有効期間は、3か月となる。
- イ AB間の媒介契約が専属専任媒介契約である場合、Aは契約の相手方を探すため、当該物件につき必要な事項を、媒介契約締結の日から7日以内（休業日を除く。）に指定流通機構に登録しなければならない。
- ウ AB間の媒介契約が一般媒介契約である場合で、AがBに対して建物状況調査（建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。）を実施する者のあつせんを行う予定がない場合は、法第34条の2第1項に定める書面にその旨を記載する必要はない。

- 1 ア、イ
- 2 イ、ウ
- 3 ア、ウ
- 4 ア、イ、ウ

【問 18】 宅地建物取引業者Aが、Bからその所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 媒介契約が一般媒介契約（専任媒介契約でない媒介契約）である場合、当該媒介契約の目的物である宅地の購入の申込みがあつたときでも、Aは、その旨をBに報告する義務はない。
- 2 媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは、指定流通機構に登録した宅地について売買契約が成立したときは、宅地の引渡しが未了でも、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。
- 3 媒介契約が専属専任媒介契約である場合、Bは、当該宅地の売却の媒介の依頼を宅地建物取引業者Cに重ねて行うことはできないが、Bが自ら発見した相手と売買契約を締結することはできる。
- 4 媒介契約が専任媒介契約である場合、媒介契約の有効期間は、契約の締結時にAB間で自動更新する旨の合意をすれば、契約の有効期間が満了するときにBの申し出がなくても、更新される。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 19】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 売買契約の対象となる宅地が、宅地造成に関する工事の完了前のものであるときは、Aは、工事の完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
- 2 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、Aは、その内容を説明するだけでなく、既に積み立てられている額も説明しなければならない。
- 3 売買契約の対象となる建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行う場合、Aは、その措置の概要を説明しなければならない。
- 4 取引の対象となる建物についての重要事項の説明において、Aは、当該建物の売買の媒介を行うときには、当該買主に対し、対面による重要事項の説明ではなく、テレビ会議等のITを活用した重要事項の説明を行うことができない。

【問 20】 宅地建物取引業者A及びAの業務に従事する宅地建物取引士Bが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「35条書面」とは、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面をいい、35条書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供については考慮しないものとする。

- 1 Bが専任ではない一般の宅地建物取引士である場合、Aは、Bに重要事項の説明を担当させることはできない。
- 2 Aが、売主C及び宅地建物取引業者ではない買主Dから宅地の売買の媒介依頼を受けた場合、CとDから「早急に売買契約を締結したい」旨の申出があったときは、Aは、その日のうちに売買契約を成立させ、その翌日、Dに35条書面を交付してBに重要事項の説明をさせることができる。
- 3 Aの従業者であるBが、宅地建物取引士証を亡失したため宅地建物取引士証の再交付を申請中である場合、Bは、当該再交付を受けるまでは、Aの従業員であることを証する証明書を説明の相手方に提示することにより、重要事項の説明をすることができる。
- 4 Aは、宅地の売買の媒介を行う場合、買主Eが宅地建物取引業者である場合においても、Eに対する35条書面の交付を省略することはできず、当該35条書面へのBの記名も省略することはできない。

【問 21】 宅地建物取引業者が、建物の貸借の媒介に際し、宅地建物取引業者ではない借主に対して行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反するものはいくつあるか。

- ア 当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合、貸主がその内容をあらかじめ書面で借主に説明したので、定期建物賃貸借である旨を説明しなかった。
- イ 当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあったが、貸借の媒介であり、売買の媒介ではないから、説明しなかった。
- ウ 授受される金銭に関し、敷金については、その額及び授受の目的並びに精算に関する事項について説明したが、借賃については、その額及び支払の時期並びに支払の方法について説明しなかった。
- エ 当該建物が既存の木造の建物である場合において、10か月前に建物状況調査が実施されていたが、本件契約は貸借であり、売買や交換ではないので、建物状況調査が実施されている旨及びその結果の概要を借主に説明しなかった。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 22】 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の貸借の契約又は売買の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載が不要なものはどれか。

- 1 建物の売買契約において、建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容
- 2 建物の貸借契約において、建物の引渡しの時期
- 3 建物の売買契約において、代金の額並びにその支払いの時期と方法
- 4 建物の貸借契約において、契約の更新に関する定めがあるときは、その内容

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 23】 宅地の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面（以下この問において「35条書面」といい、電磁的方法による提供は考慮しないものとする。）及び宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面（以下この問において「37条書面」といい、電磁的方法による提供は考慮しないものとする。）に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 35条書面には、説明を担当した宅地建物取引士Aが記名したが、37条書面には、Aに代わって宅地建物取引士Bが記名した。
- 2 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士Aと買主は友人であり、Aが宅地建物取引士であることを買主が知っていたので、Aは買主に対して35条書面を交付して説明をする際に、宅地建物取引士証の提示を省略した。
- 3 買主が当該宅地の近所に長年住んでおり、当該宅地に関する事項を熟知しているので、35条書面の交付を省略し、口頭のみで重要事項の説明を行った。
- 4 買主に35条書面を交付したが、買主が他の物件も探索していたので、買主の承諾を得て、当該書面の説明を省略した。

【問 24】 課税事業者である宅地建物取引業者Aが単独で甲乙間に契約を成立させて報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、価額及び借賃についての消費税等相当額は考慮しなくてよい。

- ア Aが、甲所有の宅地（長期の空家等ではないものとする。）の賃貸借について、甲から媒介の依頼を受け、甲と借主乙との間に賃貸借契約（借賃月額40万円）を成立させ、甲から44万円を受領した。
- イ Aが、甲所有の宅地の売買について、甲から代理の依頼を受け、乙からは媒介の依頼を受けて、甲と乙との間の売買契約（価額1,000万円）を成立させ、甲から79万2,000円、乙から39万6,000円を受領した。
- ウ Aが、甲及び乙から媒介の依頼を受けて、甲所有の建物（価額1,500万円）と乙所有の建物（価額2,000万円）について、交換契約を成立させ、甲及び乙からそれぞれ72万6,000円を受領した。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 25】 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら所有する建物を業として売却する場合において、買主が宅地建物取引業者である場合に適用されるものはいくつあるか。

- ア 法第34条の規定に基づく取引態様の別の明示義務
- イ 法第35条の2の規定に基づく供託所等に関する説明義務
- ウ 法第39条の規定に基づく手付の額の制限等
- エ 法第47条第3号の規定に基づく宅地建物取引業者が手付について貸付けその他信用の供与をすることによって契約の締結を誘引することの禁止

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 26】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bとマンション（未完成物件）の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aは、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置を講ずれば、Bから売買代金の15%に相当する額の手付を受領できる。
- 2 AB間で、手付放棄による契約の解除は、契約締結後3週間以内に限る旨の特約をしていた場合でも、契約締結から1か月経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約を解除できる。
- 3 AB間の売買契約が割賦販売契約である場合、賦払金の支払いをしないBに対し、Aが30日以上相当の期間を定め口頭で履行を催告した後であれば、Aは、契約を解除できる。
- 4 AB間の合意で、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金の額を売買代金の30%に相当する額と定めても、売買代金の20%に相当する額を超える部分の違約金については、Aは、Bに請求できない。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 27】 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBと中古マンションの売買契約（代金3,000万円、手付金400万円、中間金500万円）を締結した。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条の2第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

ア A社がBに対して当該マンションの引渡し及び登記の移転をする前に倒産した場合、Bは、A社の講じた保全措置により保証保険契約を締結した保険会社に対し手付金の返還に代わる保険金の支払いを求めることができるが、その取引により生じた損害があるときでも、A社が供託していた営業保証金から弁済を受けることはできない。

イ 契約締結の2週間後にBが中間金を支払うこととされていたので、A社は、あらかじめBの承諾を得ていれば、手付金について、中間金受領の際にまとめて必要とされる保全措置を講ずることができる。

ウ A社は、Bから手付金を受領するに当たって、銀行と保証委託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付したが、その後、Bへの所有権移転登記を行った場合、A社は保全措置を講ずることなく中間金を受領することができるし、銀行との保証委託契約を解約することもできる。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 28】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Bが、Aの事務所近くのレストランにおいて買受けの申込み及び契約の締結をした場合、BがAからクーリング・オフについて口頭のみで告げられたときであっても、その告げられた日から起算して2週間後で、かつ、代金の一部を支払った後であれば、Bは、当該契約を解除することができない。
- 2 買受けの申込み及び契約の締結がBの自宅近くの喫茶店でなされ、AがBに対しクーリング・オフについて書面で告げた場合でも、Bは、原則としてその日から8日以内であれば、当該契約を口頭により解除することができる。
- 3 買受けの申込み及び契約の締結がテント張りの現地案内所でなされた場合、BがAからクーリング・オフについて書面で告げられなかったときでも、Bは、宅地の引渡しを受け、かつ、売買代金の全部を支払った後は、契約の解除をすることはできない。
- 4 Bがクーリング・オフにより当該売買契約の解除を行った場合、Aは、契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができる。

【問 29】 法人である宅地建物取引業者A社（甲県知事免許）に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 A社が乙県内で宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしても、乙県知事は、A社の免許を取り消すことができない。
- 2 A社がマンション建築のため建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたときは、甲県知事は、A社に対し必要な指示をすることができる。
- 3 A社の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられた場合、甲県知事は、A社の免許を取り消さなければならない。
- 4 A社の取締役が宅地建物取引業法の規定に違反したとして罰金の刑に処せられた場合、甲県知事は、A社の免許を取り消さなければならない。

〈TAC〉宅建一応用 業法・問

【問 30】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者である買主との間で売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負わない。
- 2 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、建設業者である買主との間で売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負わない。
- 3 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、その新築住宅が、買主以外の者が居住するいわゆる投資用のマンションである場合には、資力確保措置を講ずる義務を負わない。
- 4 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約締結後遅滞なく、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について、これを記載した書面を交付して（又は電磁的方法による提供をして）説明しなければならない。